南沙区南沙街道“3·5”一般高坠事故调查报告

编制单位：南沙区南沙街道“3·5”一般高坠事故调查组

编制日期：2026年4月27日

目 录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）涉事项目及业主基本情况 - 2 -
（二）涉事单位和个人基本情况 - 3 -
（三）伤亡人员基本情况 - 6 -
二、事故发生经过和应急处置情况 - 6 -
（一）事故发生经过 - 6 -
（二）应急处置情况 - 7 -
（三）善后处置情况 - 7 -
（四）直接经济损失情况 - 7 -
三、调查基本情况 - 8 -
（一）涉事起重工具情况 - 8 -
（二）现场环境情况 - 8 -
（三）安全生产管理情况 - 8 -
四、事故原因 - 10 -
（一）直接原因 - 10 -
（二）相关单位及个人存在的主要问题 - 11 -
（三）监管单位存在问题 - 14 -
五、事故责任认定及处理建议 - 14 -
（一）建议行政处罚的单位 - 14 -
（二）建议行政处罚的个人 - 15 -
（三）建议免予追究责任的个人 - 16 -
（四）其他处理建议 - 16 -
六、事故防范和整改措施建议 - 16 -

南沙区南沙街道“3·5”一般高坠事故调查报告

2026年3月5日11时40分许，我区南沙街**花园发生一起高坠事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及国家有关法律法规的规定，经南沙区人民政府批准，由区应急管理局、区住房和城乡建设局、区综合行政执法局、市公安局南沙分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、南沙街等有关单位组织成立南沙区南沙街道“3·5”一般高坠事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请安全生产专家参与，开展相关事故调查工作。

事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省较大及以下生产安全事故调查工作指引（试行）》等法律法规的规定，以及事故调查工作“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”等原则，紧紧围绕“人、物、管理、监管”等关键要素，通过现场勘查、调查取证、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，南沙区南沙街道“3·5”一般高坠事故是

一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目及业主基本情况

事故项目为广州市南沙区南沙街**街**号装饰装修项目（以下简称“装饰装修项目”）。该项目业主（发包人）为房屋权属人杨某某（女，身份证号码：****，无业）。该房屋为**花园1Bb型别墅4-1Bb-11，于2002年4月12日取得《建设工程规划许可证》；2003年11月14日取得《建设工程规划验收合格证》，根据该文证附图，该别墅规划为二层楼梯楼。经查，该建筑在取得验收后无向规划部门申请加改扩报建的记录。

杨某某于2025年11月13日取得该房屋《不动产权证书》，证载面积164.99平方米，于11月24日通过物业管理平台向某物业发展有限公司进行装修报备，报备的施工作业内容为“换地板，刷墙”，装修方式为个人装修。杨某某与物业管理公司签订了《装修管理服务协议》《装修施工防火责任书》《装修施工承诺书》《业主自行装修承诺书》等文件。

2025年12月1日，杨某某将该装饰装修工程发包给某装饰工程有限公司（以下简称“装饰公司”），双方签订了《某装饰工程有限公司装饰装修合同书》，约定工程期限为90天，合同金额为399,900元。

根据杨某某安排，装饰公司于12月1日开始进行施工作业。该项目施工作业前，未向广州市规划和自然资源局南沙区分局办理建设工程规划许可手续，未在属地南沙街道办理限额以下小型工程开工建设信息录入手续。

截至事故发生，装饰公司根据业主安排，完成了以下施工作业内容：拆除了一楼、二楼的房屋间隔；拆除了部分建筑外立面；将二层框架结构加建为三层。上述作业内容已经超出了业主在物业公司申报登记的“换地板，刷墙”范围。

（二）涉事单位和个人基本情况

1.项目承包单位：某装饰工程有限公司

某装饰工程有限公司，为装饰装修项目承包单位，成立于2013年8月30日，统一社会信用代码：***，法定代表人：江某某，注册地址：广州市南沙区***，主要经营范围：建筑装饰；装修和其他建筑业。

装饰公司在承揽涉事项目后，将项目劳务外包给朱某某负责，双方未签订专门劳务分包合同，具体合作方式为：朱某某根据装饰公司要求，安排一定数量的工人到涉事项目工作，装饰公司按照一名工人一天400块的价格向朱某某支付工资；工人到现场后，由装饰公司（江某某）进行安排和管理。2026年春节前，朱某某根据装饰公司施工需要，间歇性安排李某某等人至涉事项目工作，以380元/（人·天）的价格向工人支付报酬；2026年

春节后，朱某某安排李某某、陈某某至涉事项目工作，约定400元/（人·天）的价格向工人支付报酬，工作第一天（3月5日）即发生事故。朱某某还负责为装饰公司清运建筑垃圾，价格为330元/车。

装饰公司未取得建筑工程施工总承包资质或专业承包资质。

2.劳务承包人：朱某某

朱某某根据装饰公司要求，安排一定数量的工人至涉事项目工作，并从中获得收益；同时还负责为涉事项目清运垃圾。朱某某未参与涉事项目的日常管理。朱某某于2026年1月3日为李某某、陈某某等20名工人购买了团体意外伤害保险。

朱某某以个人名义承揽工程劳务分包业务。

3.物业管理单位：某物业发展有限公司

某物业发展有限公司（以下简称“物业公司”），为广州市南沙区南沙街环市大道西**号**街**号所在小区**花园的物业管理单位，成立于2016年9月5日，统一社会信用代码：****，负责人：李某军，注册地址：广州市南沙区***，主要经营范围：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询等。

物业公司作为涉事项目所在小区的物业管理单位，负责审核批准小区内业主提出的装饰装修申请，并每天对小区内公共区域进行安全巡查。2025年11月24日，物业公司在杨某某未提交装饰装修方案等资料的情况下审核通过了其装饰装修申请，并与

杨某某签订了《装修管理服务协议》等文件，其中《装修管理服务协议》未明确装饰装修工程的实施内容及期限。2026 年 3 月 4 日，物业公司审核通过杨某某关于装饰装修项目的延期申请，具体期限延长至 5 月 30 日。

根据其内部管理制度，物业公司秩序维护部每两天至少开展一次装修巡查，工程维护部每三天至少开展一次装修巡查。12 月 17 日，物业公司在日常装修巡查中发现“前后花园涉嫌扩建加建混凝土结构”，当即向杨某某发送《装修违规整改通知书》，同步将相关问题情况向南沙街道办事处报告。杨某某随后组织装饰公司对问题进行了整改。

2026 年 2 月 3 日，物业公司在日常装修巡查中发现，业主“在二次装修时天面疑似扩建混凝土结构”，向装饰公司施工负责人江某某下达了《装修施工安全告知书》，要求“立即停止违章行为，恢复原状，否则将进行停工处理”。物业公司在发现涉事项目在天面扩建混凝土结构这一重大问题隐患后，仅向施工负责人江某某下达了《装修施工安全告知书》，未及时向业主下达整改通知书，也未及时对问题隐患进行跟进，督促业主及施工负责人及时整改，亦未及时报告有关政府部门依法处理。

在多次的巡查检查中，物业公司均未发现业主将项目发包给不具备工程建设承包资质企业等问题隐患，并默许业主超出申报登记作业范围作业。

（三）伤亡人员基本情况

事故造成陈某某死亡：陈某某，男，60岁，汉族，身份证号：****，户籍地址：湖南省祁阳县。

陈某某未与装饰公司及朱某某签订劳动合同或劳务合同，未接受安全教育和技术交底。事故发生时，陈某某佩戴了安全帽，未使用安全带、安全绳及其他安全防护设备。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年3月5日，朱某某派遣李某某与陈某某至涉事项目听候装饰公司安排。早上8时许，装饰公司现场负责人江某某安排李某某清理项目此前打拆的建筑垃圾；江某某本人及陈某某则共同安装起重工具（简易吊机），其中陈某某负责钻孔以及安装膨胀螺丝，江某某负责将简易吊机焊接至膨胀螺丝。9时左右，简易吊机安装完成，随即开始吊装红砖，由李某某在一楼将红砖搬运至斗车内，陈某某在三楼操作简易吊机并将吊至三楼的斗车转移至三楼平层，江某某在现场监工。11时10分许，江某某离开现场。11时40分许，简易吊机将装砖斗车吊至三楼梁边时，简易吊机突然向外坠落，坠落过程将陈某某向外挤落。经120（院前）初步诊断为：1.颅脑外伤；2.心脏骤停；3.肋骨骨折。13时33分许，陈某某经抢救无效，宣布死亡，经尸表检验为：符合高坠致颅脑损伤死亡。

（二）应急处置情况

1.单位救援、报告及响应情况

事故发生后，李某某当即通知了江某某，江某某随即赶往现场，并在途中拨打120急救电话。江某某到现场后，再次拨打120，然后按照120指引，为陈某某进行止血操作。11时57分，120到场后，开展了急救和检查，并将陈某某送往医院进行进一步救治。13时11分，南沙派出所接到该事件警情。13时17分许，南沙街及南沙派出所到达现场开展事故应急处置工作，随后该街道分管领导以及城市建设、综合执法等部门和社区、物业陆续到达现场开展调查处理工作，并对事故施工房屋实施控停。

2.应急处置评估结论

事故发生后，公安、应急、卫健、属地镇街等单位根据各自职责及时赶赴现场开展应急处置。本次事故现场救援高效，应急处置科学，未造成衍生伤害。

（三）善后处置情况

事故发生后，南沙街道迅速组织开展死者家属沟通安抚工作，并组织协调家属、业主、施工方、物业等各方对民事赔偿进行调解。3月12日，各方达成一致意见，并于3月13日签订赔偿协议。陈某某家属对陈某某死因无异议，善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（四）直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损

失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，事故调查组核定直接经济损失为90万元。

三、调查基本情况

（一）涉事起重工具情况

涉事起重工具为简易吊机，为国家限制使用工器具，装饰公司在使用前未制定安全施工专项方案并经专家论证通过，使用过程中未在吊机基座上设置足够的配重，仅采取打设膨胀螺栓锚固的方式对吊机进行固定，使用φ12mm钻头打螺栓孔5个，经现场测量5个孔深度分别为（1号孔）57mm、（2号孔）51mm、（3号孔）60mm、（4号孔）62mm、（5号孔）47mm，锚固深度不符合要求[1]；采用型号M10膨胀螺栓进行固定，经查看现场膨胀螺栓的情况，有2颗螺栓胀管未见明显胀开。

（二）现场环境情况

经现场勘查，结合事发当天即2026年3月5日，南沙区气温17—22摄氏度，阴，东南风2级。排除因地震、恶劣天气等自然灾害因素引发事故的可能性。

（三）安全生产管理情况

1.行业主管部门安全监管情况

区住房和城乡建设局持续强化建筑行业监管与安全生产工作，在装修装饰工程行业监管方面，累计办理建筑装修装饰工程

---

[1]《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）7.1.4 承重结构用的锚栓，其公称直径不应小于12mm，锚固深度不应小于60mm。

资质申请许可150家次，其中近3年办理37家次，并对近3年许可的相关企业资质开展重新摸查，未发现资质异常情况；在房屋建筑工程复工复产安全监管方面，督促所辖项目严格落实节后复工复产“七个一”要求，严把复工安全生产条件核查关，重点排查深基坑、高支模、起重机械等危大工程及现场消防、临时用电等环节安全状况，强化作业人员安全生产“三级教育”和安全技术交底，2月24日至3月20日期间，累计出动监督检查人员853人次，检查工地307项次，发现隐患1033处，下发整改通知书237份，对相关责任主体进行省动态扣分16份、记录不规范行为14份，所有问题均督促闭环整改；在预防高处坠落专项整治方面，结合复工复产深入开展高坠隐患排查整治，同期累计排查152个在建项目，其中119个项目存在临边防护、脚手架、电梯井防护、登高设备使用等方面高坠隐患205条，已建立台账督促逐一整改销号，同时督促各项目严格执行高处作业“五个必须”管理，将高坠隐患排查纳入企业月度安全检查范畴，加强高处作业人员健康管理与安全培训、警示教育；在限额以下小型工程属地监管培训指导方面，于2025年12月16日下午组织召开临小工程暨房屋建筑工程消防安全监管业务培训会议，邀请行业专家授课，剖析相关安全问题并提出整改建议与工作方向，同时督促各镇（街）加大隐患排查整治力度，强化日常监督与专项治理，切实提升限额以下小型工程安全生产监管能力。

2.属地镇街安全监管情况

南沙街持续加强装修装饰工程领域安全监管，2025 年以来共受理临时性建筑工程、限额以下小型工程等开工申请 32 宗；加大巡查检查力度，累计开展日常巡查 64 人次，组织专项检查 24 人次。春节前后，印发了《关于开展南沙街道 2026 年春节安全生产专项行动的通知》《关于做好节后复工复产有关安全生产工作的通知》等文件，街道班子成员 25 人次开展行业领域安全生产督导检查工作，持续督促行业企业做好复工复产安全生产工作。多次部署开展预防高处坠落专项行动，强化人员持证上岗、规范作业等管理规定。常态化开展施工安全宣传和预防高坠警示教育工作。

2025 年 12 月 16 日，南沙街执法人员在例行巡查时发现，涉事项目装修过程中存在部分扩建（前后花园涉嫌扩建加建混凝土结构），于 12 月 22 日对杨某某发出《协助调查通知书》[2]。12 月 23 日，杨某某到南沙街接受询问调查，并承诺尽快将扩建部分拆除。2026 年 1 月 9 日，南沙街执法人员到场核查时发现其前后花园扩建部分已完成自拆整改。

四、事故原因

（一）直接原因

装饰公司违规使用限制性工器具简易吊机，未设置配重，膨胀螺栓锚固深度不足，部分膨胀螺栓未完全膨胀，导致膨胀螺栓锚固力不足，简易吊机吊运砖块时整机倾翻。陈某某安全意识淡

[2]粤穗南综执（南）协调字〔2025〕第 780 号。

薄，在高处作业过程中未佩戴安全带、安全绳等安全防护设备，简易吊机倾翻下坠时将其向外推落，造成本次事故。

（二）相关单位及个人存在的主要问题

1.装饰公司。装饰装修项目承包单位。无相关建筑业施工资质违法承揽装饰装修工程[3][4]；将劳务作业违法分包给个人[5][6][7][8]；在未制定安全施工专项方案且经过专家论证通过情况下，违规使用限制性工器具简易吊机[9]；在开展简易吊机锚固作业过程时未严格遵守建筑行业有关标准规范，锚固深度不足、部分膨胀螺栓未完全膨胀[10]；开展高处作业时未按规定设置安全防护设施并采取防滑措施，未向作业人员提供安全带等安全防护用具，并教育从业人员按照使用规则佩戴、使用[11][12][13]；未在施工

---

[3]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[4]《建筑业企业资质标准》1 建筑工程施工总承包资质标准 1.4.3 三级资质 可承担下列建筑工程的施工：（1）高度 50 米以下的工业、民用建筑；（2）高度 70 米以下的构筑物工程；（3）建筑面积 1.2 万平方米以下的单体工业、民用建筑工程；（4）单跨跨度 27,米以下的建筑工程。

注：建筑工程是指.....工程内容包括地基与基础.....建筑屋面、装修装饰、建筑幕墙.....。

[5]《建筑业企业资质标准》49 施工劳务企业资质标准 49.2 可承担各类施工劳务作业。

[6]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条 存在下列情形之一的，属于违法分包：（一）承包单位将其承包的工程分包给个人的。

[7]《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款 施工单位不得转包或者违法分包工程。

[8]《中华人民共和国建筑法》第二十二条 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[9]《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》二、施工设备（限制使用）8 简易吊机；简要描述：用于垂直运输施工材料或设备的鸡公吊、墙头吊等简易吊机；限制条件和范围：除同时满足以下条件外不得使用：1.汽车吊、施工升降机、电动高处作业吊篮等不具备施工条件；2.有安全施工专项方案且经专家论证通过。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》 3.2.1 在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[13]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》3.2.3 在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于 1.2m 的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。

场所设置明显的安全警示标志[14][15][16]；未对从业人员开展技术交底及安全教育，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识[17][18][19]；未依法购买安全生产责任险[20][21]；未制定全员安全生产责任制及安全生产规章制度、操作规程[22]，未建立并落实安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度，按照风险分级采取相应管控措施，及时发现并消除事故隐患[23]。

2.江某某。装饰公司法定代表人。未严格履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位安全生产责任制[24]；未组织制定

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[15]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十八条第一款 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[16]《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.4 应根据要求将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯警示。高处作业施工前，应检查高处作业的安全标志、工具、仪表、电气设施和设备，确认其完好后，方可进行施工。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[18]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[19]《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第二款 属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。

[21]《安全生产责任保险实施办法》第二条 在中华人民共和国领域内从事矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业、领域生产经营活动的单位（以下简称高危行业、领域单位），应当投保安责险。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

并实施本单位安全生产规章制度和操作规程[25]；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并消除生产安全事故隐患[26]；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[27]。

3.物业公司。广州市南沙区南沙街**街**号**花园小区物业管理单位。未依法严格审核业主提交的申报登记，在缺乏装饰装修方案、设计方案、规划部门批准文件、装饰装修企业资质证书情况下，仍然审核同意业主作业申请及延期申请[28]；与业主签订的装修装饰管理协议缺少装修装饰内容及期限等要素[29]；默许业主超申报登记作业范围作业[30]，未及时制止并向有关政府部门报告业主未取得合法手续擅自加建第三层的行为[31][32][33]。

---

[25]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[26]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[28]《住宅室内装饰装修管理办法》第十四条 申报登记应当提交下列材料：（三）装饰装修方案；（四）变动建筑主体或者承重结构的，需提交原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案；（五）涉及本办法第六条行为的，需提交有关部门的批准文件.....；（六）委托装饰装修企业施工的，需提供该企业相关资质证书的复印件。

[29]《住宅室内装饰装修管理办法》第十六条 装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。住宅室内装饰装修管理服务协议应当包括下列内容：（一）装饰装修工程的实施内容；（二）装饰装修工程的实施期限。

[30]《某物业有限公司项目装修管理作业指导书》3.4.7 第二款 工程维护部巡检内容：（1）现场装修项目与装修申请内容是否相符；（7）检查是否存在违规施工或私搭乱建，如擅自改变房屋设计用途、外立面、拆除承重墙等。

[31]《住宅室内装饰装修管理办法》第十七条 物业管理单位应当按照住宅室内装饰装修管理服务协议实施管理，发现装修人或者装饰装修企业有本办法第五条行为的，或者未经有关部门批准实施本办法第六条所列行为的，或者有违反本办法第七条、第八条、第九条规定行为的，应当立即制止；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。对装修人或者装饰装修企业违反住宅室内装饰装修管理服务协议的，追究违约责任。

[32]《物业管理条例》第四十五条第一款 对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，物业服务企业应当制止，并及时向有关行政管理部门报告。

[33]《广州市物业管理条例》第六十五条 物业服务人包括物业服务企业和其他管理人。物业服务人应当遵守下列规定：(三)对物业服务区域内违反公共秩序、环境卫生、装饰装修、消防安全、房屋安全、垃圾分类、噪声管理、排水管理、动物饲养、卫生防疫等法律、法规的行为，及时采取合理措施制止、向相关行政管理部门报告并协助处理。

4.杨某某。广州市南沙区南沙街**街**号业主。未依法办理建设工程规划许可手续，擅自加建部分建筑[34]；未向属地街道办理限额以下小型工程开工建设信息录入手续[35]；将建设工程违法发包给未取得相应资质的装饰公司[36]；未经物业同意，擅自超申报登记作业范围开展施工作业。

5.朱某某。装饰装修项目劳务承包人。以个人名义违法承揽建筑施工劳务工程。

（三）监管单位存在问题

南沙街道办事处。相关部门安全生产巡查检查不到位，未能发现承包单位无相关施工资质承揽施工项目、涉事项目未办理建设工程规划许可手续及限额以下小型工程开工建设信息录入手续、涉事项目违规建设第三层等问题隐患。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议行政处罚的单位

1.装饰公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第十一条第二款、第二十八条第一款、第三十五条、第

---

[34]《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

[35]《广州市住房和城乡建设局 广州市规划和自然资源局 广州市交通运输局 广州市水务局 广州市应急管理局 广州市城市管理和综合执法局关于广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》 二、严格开工条件，规范管理程序 （二）开工建设信息录入临时性建筑工程和限额以下小型工程的建设实行开工建设信息录入管理制度。建设单位或个人在工程开工前应根据《广州市临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设管理指引（范本）》（见附件2）准备相关资料，填写《广州市临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入管理申请表（范本）》（见附件3），报送属地镇、街办理开工建设信息录入管理手续，领取《广州市临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入管理证明书》（见附件4）。临时性建筑工程和限额以下小型工程取得工程开工建设信息录入管理证明书后，建设单位或个人制作施工信息标牌，在工地围墙的显著位置悬挂至规划验收完成。各镇、街的开工建设信息录入情况、开工建设信息录入管理证明以及建设单位组织参建单位竣工验收材料应及时告知所在辖区相关部门和市、区不动产登记机构，实现信息共享。

[36]《住宅室内装饰装修管理办法》第二十三条 装修人委托企业承接其装饰装修工程的，应当选择具有相应资质等级的装饰装修企业。

四十一条、第四十五条、第五十一条第二款；《中华人民共和国建筑法》第二十二条、第二十六条第一款；《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、第二十八条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[37]之规定，依法给予其行政处罚。

2.物业公司。违反了《物业管理条例》第四十五条第一款；《住宅室内装饰装修管理办法》第十四条、第十六条、第十七条的规定，建议由区综合行政执法局会同区住房城乡建设局依法处理。

（二）建议行政处罚的个人

1.江某某。装饰公司法定代表人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[38]之规定，依法给予其行政处罚。

2.杨某某。广州市南沙区南沙街环市大道西**号**街**号业主，违反《住宅室内装饰装修管理办法》第二十三条；《中华人民共和国城乡规划法》第四十条的规定，建议由区综合行政执法

---

[37]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[38]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

局会同区住房城乡建设局、广州市规划和自然资源局南沙区分局依法处理。

3.朱某某。装饰装修项目劳务承包人。违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条第二款[39]的规定，建议由区综合行政执法局会同区住房和城乡建设局依法处理。

（三）建议免予追究责任的个人

陈某某。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条[40]的规定，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（四）其他处理建议

建议南沙街道办事处针对该起事故暴露出的问题，向区安委会作出书面检查，同时对本单位巡查检查不到位的工作人员进行调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

为认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施：

（一）南沙街要牢固树立安全发展理念，严格落实临时性建筑和限额以下小型工程（下称“临小工程”）属地管理责任，建立健全网格化巡查机制，组织力量对辖区内在建的临小工程开展全覆盖、拉网式排查，全面掌握临小工程建设情况，督促建设单

---

[39]《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条第二款 严禁个人承揽分包工程业务。

[40]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

位（个人）落实开工建设信息录入管理制度。及时予以制止并责令改正巡查中发现的超出用地红线和规划许可范围建设、无资质承揽工程等生产安全事故隐患，不能制止的，应及时报告区相关行业主管部门及行政执法部门。

（二）区住房和城乡建设局要切实履行房屋建筑工程建设行政管理职责，加强对各镇（街）的业务指导和技术知识培训，联合区综合执法等相关部门帮扶指导各镇（街）加强执法联动。督促物业服务企业落实物业服务区域内住宅室内装饰装修申报登记，认真履行告知义务和巡查、监督、管理职责，充分发挥物业服务企业“吹哨人”和“守夜人”作用。结合本次事故，组织辖区内各物业服务企业开展专题警示教育，提升安全意识。

（三）区综合行政执法局要会同**广州市规划和自然资源局南沙区分局**，依照职责分工强化对违法建设行为的巡查频率与处罚力度，指导各镇（街）面向社会开展违法建设相关宣传工作，提升群众对违法建设危害的认知，营造全社会共同抵制违法建设的良好环境。

（四）装饰公司要进一步建立健全全员安全生产责任制，压实各岗位人员安全生产责任；制定和完善安全生产规章制度和操作规程；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；扎实开展全员安全教育和业务培训，提升员工安全技能。对本次事故深入复盘剖析，举一反三、找准问题、积极整改，防范类似生产安全事故发生。**物业公司**要进一步完善装饰装修项目

审核工作机制，加大相关领域管理力度，举一反三对管理的物业小区建设项目开展全面排查，着力消除安全隐患。针对本次事故暴露出的审核不力、管理缺失、安全巡查流于形式、对装修装饰作业安全管理工作统筹协调不到位问题，认真复盘、深刻反省、积极整改。